

한 국 국 제 협 력 단 감 사

개 선

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 운전원의 근무지외 출장여비 지급 기준 개선 필요

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무 개요

(주)○○○ 임직원은 업무 수행상 필요에 의해 본래 근무지(본사, 사업소 등)가 아닌 곳으로 국내 여행(旅行)을 할 때에는 사전에 출장계획서를 작성하여 결재권자의 승인을 받아야 하고, 출장 임무를 마치고 귀임한 후에는 14일 이내에 결과보고서를 작성, 보고하여야 한다.

국내 출장은 회사의 필요에 의해 본래 근무지가 아닌 곳에서 업무수행을 하여야 하므로 출장자에게는 출장 여비를 지급하는데 여비는 운임 및 체재비(일비¹⁾, 숙박비, 식비)로 구성되고, 운임 및 체재비를 모두 지급하는 ‘근무지 외 출장’과 일비 일정액만을 지급하는 비교적 가까운 거리의 ‘근무지 내 출장’으로 나뉜다.

2. 관계법령 및 판단기준

1) 일비 : 여행 중 출장지에서 소요되는 교통비, 통신비 등 각종 비용을 충당하기 위한 여비

「국내여비규정」 제3장에서는 체재비(일비, 숙박비, 식비)에 대해서 정하고 있고 동규정 제13조와 제14조에서는 원거리 출장인 근무지 외 출장시 지급되는 체재비에 대해서 정하고 있다.

동규정 [별표 1]과 [별표2]에 따른 국내여비 지급 기준은 다음과 같다.

[표29] 국내 여비 지급표

(단위 : 원)

직급	구분	운 임				일비	숙박비	식비
		철도	선박	항공	자동차			
대표이사, 임원		실비 (특실)	실비 (1등급)	실비	실비	25,000	실비	25,000
본부장 이하		실비 (일반실)	실비 (2등급)	실비	실비	25,000	실비 (상한액: 서울특별시 100,000, 광역시 80,000, 그밖의 지역(세종시 및 제주도 포함) : 70,000)	25,000

[표30] 근무지내 출장여비 정액표

구분	출장여비
4시간 미만	10,000원
4시간 이상	20,000원

한편, 「국내여비규정」 제15조 제4항에 따른 근무지 내 출장은 동일시²⁾(특별시 및 광역시를 포함한다), 군 및 도서(제주특별자치도를 제외한다) 안에서의 출장이거나 여행거리가 12킬로미터 미만인 경우이며, 그 외 본사(서울)-성남시 간, 영월사업소(영월)-제천시 간의 이동 또한 근무지 내 출장에 해당한다.

단, 같은 조 제3항에서는 여비지급 제한 사유를 두어 ‘공용차량³⁾, 임차 차량 등을 이용하거나 업무추진비로 오·만찬을 진행하는 경우에 정해진 여비를 감액하여 지급하고 이 모든 사유에 해당하는 경우에는 여비를 지급하지 않는다.

2) ㉠㉡㉢ 본사 직원의 서울 시내 출장 : 근무지내 출장/ 성남사무소 직원의 서울 시내 출장 : 근무지외 출장
3) 택시를 이용하는 경우를 포함하여, 택시비를 지급받는 경우더라도 근무지 내 출장여비(정액)의 1/2을 지급함.

「국내여비규정」은 2019. 7. 15. 제정 후, 2번의 개정을 통해 근무지 내 출장의 기준을 기존의 동일시(서울 및 수도권을 포함) 안에서 최종적으로 동일시(특별시, 광역시 포함) 안으로 변경하였다.

더불어, 2023. 6. 16. 3차 개정을 통해서는 운전 업무를 담당하기 위해 임용된 직원이 본연의 업무수행을 위해 차량을 운행하는 경우에는 “근무지 내 출장시”에는 여비를 지급하지 않는다는 단서 조항을 추가하였다.

한편, 「2023년 협력단 예산집행지침」에서 국내여비의 지급⁴⁾은 다음 표에서와 같이 편도 30km를 기준으로 하여 ‘근무지 내 출장’과 ‘근무지 외 출장’으로 구분하여 여비를 지급하고 있다.

[표31] 협력단 국내 출장시 여비

거리	출장처리	지급여비	비고
편도 30km 미만	근무지내 출장 (왕복 12km이내, 서울, 성남)	4시간 미만 1만원 4시간 이상 2만원	업무택시 탑승불가
	근무지외 출장	운임, 숙박비, 식비, 일비	업무택시탑승불가
	출장 미신청시(여비신청 X)	업무택시	여비지급 불가
편도 30km 이상	근무지외 출장	운임, 숙박비, 식비, 일비	업무택시 탑승불가

이에 따르면, 근무지 내 출장의 범위를 ‘같은 시(특별시 및 광역시를 포함)·군 및 섬(제주특별자치도는 제외)안에서의 출장’이라고 하되, ‘서울과 성남’을 근무지 내 출장지로 포함하고 있다.

더불어 운전 업무를 담당하기 위해 임용된 운전원이 본연의 업무수행을 위해 차량을 운행하는 경우에는 여비를 지급하지 않으나, 근무지 외 출장 시에 예외적으로 실제 소요비용이 발생하는 경우에 지급할 수 있다고 정하여 근무지 내·외

4) 「2023년 협력단 예산집행지침」 제5장 행정비 유형별 지침 5. 국내여비

를 가리지 않고 원칙적으로 여비 지급을 하지 않고 있다.

공무원의 경우⁵⁾ 에도 운전 업무를 담당하기 위해 임용된 운전원이 본연의 업무수행을 위해 차량을 운행하는 경우에는 여비를 지급하지 아니하되, 4시간 이상 근무지 내 출장시에는 1만원을 감액하여 지급할 수 있고, 근무지 외 출장 시에도 여비를 지급할 수 있으나, 지출이 불필요하거나 해당 정액보다 적게 소요되는 것이 명백한 경우에는 여비를 감액하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다고 되어 있다.

이때의 출장여비는 직무수행에 소요되는 실비 변상 차원에서 규정된 것으로서 일반적으로 관용 차량 운전원이 근무지 내에서 자동차를 이용하여 이동할 때는 실비가 소요되는 것으로 보기 어렵다는 이유 등으로 출장 여비 등을 지급하지 않는다고 한다.

더구나 법제처⁶⁾는 “「공무원 여비규정」은 공무로 여행을 할 때에 지급하는 여비에 관한 사항을 규정하는 것으로 근무지 내 출장의 경우 지급되는 정액은 일비 성격을 가지는데, 일비는 주로 여행 중 소요되는 교통비, 통신비, 세탁비 등을 충당하기 위한 여비이며, 자동차 운전업무를 하는 운전원의 경우 근무 장소가 고정되기보다는 운전으로 인하여 이동될 것이 통상적으로 기대될 것이므로 자동차를 이용하여 여행하는 것은 고유한 업무를 수행하는 것으로서 여비가 필요한 ‘여행’에 해당한다고 보기 어렵다”고 해석하면서, ‘관용차량 운전원이 외부로 나갈 때마다 여비를 지급한다면 여비가 해당 업무의 보수 또는 수당으로 변형되는 것’으로 보고 있다.

5) 「공무원보수 등의 업무지침」 제9장 공무원여비업무 처리기준 중 발췌

6) 2005.11.4. 안건번호 05-0066

3. 감사결과 확인된 문제

(주)○○○○ 운전원의 근무지 내 출장 시 여비 지급 제한의 내용은 2023. 6. 16. 3차 개정을 통해 추가되었으므로, 사규 개정 전에 지급된 운전원의 근무지 내 출장 여비 지급은 규정 위반이라고 볼 수는 없다. 또한 개정 후 근무지 내 출장 시에 지급된 출장 여비는 없었던 것으로 확인되었으나, 성남에 근무하는 운전원의 근무지 내 출장은 성남시로의 운행 등에 한정되어 있어 발생 건수가 미미 하였다.

추가로 2023. 1. 18. 개정 후 「국내여비규정」상, 성남사무소를 출발하여 서울로의 운행은 ‘근무지 외 출장’에 해당하므로 「국내여비규정」에 따른 출장 여비⁷⁾ 지급 역시 규정 위반은 아니라고 할 것이다.

[표32] 국내여비규정 개정 연혁에 따른 운전원 여비지급 관련

구분	제정(2019. 7. 15)	1차 개정(2020.9.18.)	2차 개정(2023.1.18.)
조항 내용	동일시(서울 및 수도권 포함), 군 및 도서 안	동일시, 수도권(서울특별시, 경기도, 인천광역시를 포함한다), 군 및 도서 안	동일시(특별시, 광역시 포함), 군 및 도서 안
서울이 출장지인 경우	근무지 내 출장 (정액 여비 지급) 2만원/1만원	근무지 내 출장 (정액 여비 지급) 2만원/1만원	근무지 외 출장 (식비 및 일비의 1/2 지급) 3만 7500원

실제로 (주)○○○○ 성남사무소의 운전원 2명이 2023. 6. 16. ~ 2024. 4. 30. 까지 ‘근무지 외 출장’에 대한 출장여비를 각각 1,942,500원, 2,400,000원 지급 받은 사실을 확인하였는데, 해당 출장지는 세종자치시 소재의 정부 부처(기획재정부)도 있었으나, 서울특별시에 위치한 외교부⁸⁾, 국립외교원, 13km거리의 강남소재 식당, 여의도 등의 장소들도 다소 포함되어 있었다.

「협력단 예산집행지침」에 따르거나, 개정 전 (주)○○○○의 「국내여비규정」에

7) 식비 25,000원+일비 12,500원(공용차량 이용으로 1/2 감액한 금액)=37,500원

8) ‘코시설(관)-552’, ‘코시설(관)-475’

따른다면 위 ‘근무지 외 출장’에 해당하는 다수의 건수가 여비가 지급되지 않는 근무지 내 운행이었을 것이나, 규정 개정을 통해 성남시 내 출장의 경우에만 근무지 내 출장의 범위로 보게 되면서 성남사무소에서 근무하는 운전원의 경우에는 협력단 공용차량 운행⁹⁾이라는 운전 고유 업무수행을 하면서도 출장 여비를 수령하고 있는 것을 확인하였다.

더구나 운전원의 근무지 외 출장 시에도 「국내여비규정」 [별표1]에 의거하여 출장 여비 정액을 지급하기 때문에 ‘출장 시간 2024. 4. 9. 13:00~17:00, 장소 마포 극동방송국’으로 운행 출장 시에 ‘여비 12,500원, 식비 25,000원¹⁰⁾’의 출장 경비가 지급되었는데, 여기서 식비는 실제 소요된 경비가 아님이 분명함에도 지급된 것으로 보았을 때, 「협력단 예산집행지침」과는 다르다는 것을 알 수 있다.

이는 또한, 2023. 6. 16. 「국내여비규정」 개정 내용 중 “운전원의 본연 업무 수행을 위해 차량을 운행하는 경우 여비를 지급하지 않는다”는 부분의 개정 사유 근거였던 「2023년 공무원 여비규정」의 취지와는 전혀 다르게 운영되는 결과를 초래하고 말았다.

이러한 점에서 성남 근무 운전원의 서울로의 운행 업무를 근무지 외 출장으로 보아 여비(감액) 및 식비를 모두 정액으로 지급하는 것이 타당한 것인지 여부와, 이와 같은 사항이 서울에 근무하는 타 직원들과의 형평상의 문제는 없는지 등 운전원의 출장 여비 지급 적정성에 대해 전반적인 재검토가 필요할 것으로 판단된다.

9) 협력단 임직원의 경우, 예산집행지침에 따라 근무지 내 출장에 해당함.

10) 출장 시간상 식비는 불필요한 경비에 해당함.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○○는 감사결과 지적사항에 대하여, 기존 「국내여비규정」 제2조 제4항의 “업무용 승용차, 연수생 수송용 버스를 운전하는 직원에 대하여는 본 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 협력단이 국내출장을 문서로 요청하는 경우에는 본 규정을 적용할 수 있다”는 조항을 2020. 9. 18. 제1차 「국내여비규정」 개정 시 삭제한 경위에 대하여, 「국내여비규정」을 운전원에만 적용하지 않는 경우 차별적 규정이 될 수 있으므로 모든 직원에게 공평하게 적용해야 한다는 노동조합의 요구가 있어 노사 협의를 통해 현재와 같이 바꾼 것이라고 설명하였으며, 본 감사결과를 토대로 협력단 「예산집행지침」 및 「공무원여비규정」 등의 취지를 참고하여 2024년 단체협상 시 노동조합과 동 사항을 협의하여 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

이에 대해, 회사의 사규가 모든 직원에게 공평하게 적용되어야 하는 것은 당연한 법리이지만, ‘법 앞의 평등’이라는 헌법의 원칙도 형식적 평등이 아니라 실질적 의미의 평등을 의미¹¹⁾하므로 모든 직원에게 공평하게 「국내여비규정」을 적용해야 한다는 것은 형식적 평등원칙을 근거로 한 것이라고 판단된다.

조치할 사항

(주)○○○○ 대표이사는,

운전원의 출장 여비 지급 적정성에 대한 재검토를 통해 「공무원 여비규정」 및 「협력단 예산집행지침」 등의 취지에 부합하도록 규정 개정 등의 필요한 조치를 강구하시기 바랍니다. (개선)

11) 대법원 2024. 4. 4. 선고 2022두56661 판결에서 발췌